

준비서면

사 건 2026구합50704 공공주택지구 지정처분 취소
원 고 김민철 외 37명
피 고 국토교통부장관

2026. 8.

원고들 소송대리인

법무법인 게이트

담당 변호사 윤 영 선

윤 형 준

정 덕

김 범 석

서울행정법원 제2부(다) 귀중

[연락처: 법무법인 게이트 02-581-0014(전화) / 02-581-0065(팩스)]

준비서면

사 건 2026구합50704 공공주택지구 지정처분 취소
원 고 김민철 외 37명
피 고 국토교통부장관

원고들은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다음

1. 본 준비서면의 범위

이 사건 처분의 실체적 위법성에 관하여는, 추후 피고의 주장을 보고, 별도의 준비서면으로 다투기로 하고, 본 준비서면에서는 이 사건 처분의 절차적 위법성에 관하여 소장 기재를 보완하고, 피고 주장을 반박하고자 합니다.

크게, 관련기관과의 협의 절차, 전략환경영향평가와 공청회에서의 위법으로 나누어 살펴보는 바, 피고는 이 사건 처분을 함에 있어서, 이들 절차 모두에 관하여, 형식적인 절차를 거쳤을 뿐, 그러한 절차를 거치도록 법이 정한 취지에 부합하는 실질적 절차를 거치지 아니하였습니다.

2. 서울시의 의견을 존중하지 않는 하자

가. 법 규정

공공주택특별법 제8조 1항은, 국토교통부장관은, 주택지구로 지정하기에 앞서 지정안에 관하여 주민들의 의견청취 전에 관계중앙행정기관의 장 및 관할 시도지사와 협의하도록 규정하고 있습니다.

그리고, 같은 조 3항은 “국토교통부장관은 제1항에 따라 협의를 한 경우 중앙행정기관의 장 및 관할 시도 지사와 협정한 내용을 반영한 조치 계획을 작성하고 이를 성실히 이행하여야 한다”고 규정하고 있습니다.

단순히 협의만 하거나, 의견을 참조하라고 되어 있지 아니하고, 협정한 내용을 반영한 조치계획을 작성하고 이를 성실히 이행하도록 되어 있는 것입니다.

나. 서울시의 협의 의견

- 서울특별시는, 피고의 협의에 관하여, 2024. 11. 6. 다음과 같은 의견을 회신하였습니다(갑 제6호증).

“지구 내 취약지구는 주민의사 존중해서 사업추진”

특별히 지구내 “(집단)취락지구”에 관하여, 다른 지역과 달리, 주민의 의사를 존중하여 지구지정 여부를 결정하기를 바란다는 뜻입니다.

집단 취약지구는, 주민들이 집단적으로 거주하는 지역으로 주택이 밀집되어 있어, 그렇지 아니한 녹지 지역인 일반 개발제한구역과는 달라, 그 주택들을 철거하고 아파트를 신축한다고 하더라도 주택공급 확대라는 목적

달성이 제한적이고, 그 면적이 피고가 공공주택지구로 지정하고자 하는 서리풀 1지구내에서도 전체 면적의 1.38%에 불과하여, 취락지구를 제외 하더라도 사업 시행으로 달성하고자 하는 목적 달성에 지장이 없는 점, 기초 지방자치단체인 서초구에서 2015년 이래 개발제한구역 내 집단취락 지구인 새정이 마을에 관하여 개발제한구역의 해제를 지속적으로 건의하 여 왔으나, 서울시의 지침으로 인하여 개발제한구역 해제를 하지 못하고 있었던 점 등을 고려하여, 지역을 관할하는 지방자치단체인 서울시는 이 사건 사업을 시행함에 있어서, 지구 내 취락지구인 새정이마을의 배제를 원하여, “지구내 취락지구는 주민의사 존중해서 사업추진” 할 것을 요청 한 것입니다.

주택의 공급 확대라는 이 사건 사업의 공공목적은 누구보다도 잘 이해하고 있고, 국가의 정책에 반대하기가 쉽지 아니한 서울시가 위와 같은 의견을 개진하였음은, 지역의 특별한 사정이 있는 것이므로, 피고는 서울시의 의견을 존중하였어야 할 것입니다.¹⁾

이러한 서울시의 협의 의견이 있었으므로, 피고는 공공주택특별법 제8조 3항에 의하여, 서울시의 의견을 반영한 조치 계획을 작성하고 이를 성실히 이행하였어야 할 것입니다. 그런데, 피고는, 이 사건 사업지구 지정에 앞서서, 취락지구 내 주민들의 의견을 듣기 위한 어떠한 노력도 취한 바가 없고, 그 의견을 반영한 조치 계획을 수립한 바도 없습니다. 이 사건 지구지정에 앞서서 도시계획위원회에 위와 같은 서울시의 의견과 주민들의 의견을 제출하였는지도 의문입니다. 만일 관련 증거 자료가 있다면, 피고는 관련 증거 자료를 제출하여야 할 것입니다.

1) 피고는 위와같은 서울시 의견에 관하여 서울시의 의견 내용조차 밝히지 아니한 채, “전력환경영향평가서 본안에 서울특별시, 경기도, 서초구, 성남시, 과천시로부터 검토 의견을 수렴하였습니다”라고만 하고 있습니다(답변서 10면).

그러한 지방자치단체의 협의 의견을 무시한 공공주택지구지정 처분은, 적어도 취락지구인 새정이 마을에 관하여는, 공공주택특별법 제8조 위반으로 취소 되어야 할 것입니다.

설령, 독립된 취소 사유에 해당하지 아니한다 하더라도, 이 사건 지정처분 내용에 합리성이 있는 지 여부, 재량권 일탈 내지 남용 여부를 판단함에 있어서 위와 같은 서울시의 의견 및 그 의견을 무시하고 이 사건 처분이 내려진 점은 중요 사유로 고려되어야 할 것입니다.

● 한편, 이 사건 취락지역에 속한 기초지방자치단체인 서초구 도시계획과도 “서울서리풀1공공주택지구 사업예정지에서 집단 취락지구 제척 요구”라는 의견을 제시하였습니다(을 제8호증의 1, 269면).

서초구는 2015년 이래 국토교통부와 서울시에 개발제한구역 내 취락지구인 새정이 마을 등에 관하여 개발 제한 구역 해제를 지속적으로 건의하여 왔습니다. 이 점이 서울시와 서초구의 위와 같은 의견에 반영되었을 것입니다.

즉, 서초구는, 2015. 2. 6. 개발제한구역 해제 기준 완화 건의를 시작으로, 2016. 8. 16 및 2016. 9. 13. 집단취락지구 개발제한구역 해제 기준 완화 건의, 2017. 5. 31. 개발제한구역 일부 해제 및 지구단위계획구역 지정안 의견제출, 2018. 2. 12. 집단취락 개발제한구역 해제기준 완화 건의 2021. 1. 8. 2040 서울도시기본계획수립 관련 서초구 제안사항 제출, 2022. 6. 20. 2040 서울도시기본계획안 검토 의견 제출 등을 통하여 집단취락 지

구의 개발제한구역 해제 기준의 완화 및 합리적 조정을 지속적으로 요청 하였습니다[갑 제7호증].

이러한 서초구의 요청에 대하여, 서울시는 집단취락지구 주택수 100호 이상, 주택 밀도 20호/ha 이상일 때 가능하도록 서울시 기준이 정하여 있다는 이유로, 새정마을에 대한 개발제한구역 해제를 미루어 왔습니다. 취락지구 마을의 위치, 주위 환경, 특성 등을 고려하지 아니하고 단지 주택수 기준이라는 획일적 기준만으로 해제 여부를 결정한 것입니다.

이에 서초구는 서울시 기준의 부당성을 지적하여 기준 변경을 시키고자, 2024년 예산을 투입하여 서초구 집단취락 관리 방안수립 용역을 맡겼습니다.

2025. 3. 19. 그 용역 결과를 서울시에 통보하였습니다. 그 용역 결과는 서울시의 집단취락지구의 개발제한구역 해제 기준이 주변 환경 등을 고려하지 아니한 획일적이어서, 구체적 타당성이 없다는 것입니다. 지역에 따라 탄력적인 해제 기준이 필요하다는 것입니다.

이 사건 새정마을은, 집단 취락 지구로 주택이 밀집되어 있어서, 이미 개발제한구역으로서의 기능을 상실하였고, 주위 일대 개발제한구역의 한 쪽 끝에 위치하여, 그 부분 개발제한구역을 해제하더라도 일대 개발제한구역을 유지하는데 별다른 지장이 없는 지역이므로, 진즉에 개발제한구역을 해제하였어야 할 지역이었습니다.

- 한편, 국토교통부의 집단취락지구의 개발제한구역 해제 기준은 주택 20호 이상, 호수 밀도 10호/ha 이상으로서 새정마을은 그 해제 기준을

충족한 상태입니다.

그럼에도, 서울시는 앞서 본 바와 같이 그보다 훨씬 강화된 개발제한구역 해제 기준을 시행 중이었고, 새정마을은 그 서울시 기준에 의하여, 개발제한구역에서 해제되지 않고 있던 중, 피고가 주위 일대 개발제한구역을 공공 주택 지구로 지정하면서, 개발제한구역이라는 이유만으로 새정마을까지 공공주택지구에 포함시켰는 바, 타당성을 결한 것이었습니다. 이에 서울시는 새정마을은 주민들의 의사에 따라서 공공 주택지구에서 제외하는 것이 타당하다는 취지로 위와 같은 의견을 피고에게 제출한 것입니다.

이 사건 지구지정 처분서를 보면, 그 지정 구역이 매우 부정형으로 되어 있는바, 개발제한구역만을 그 대상 구역으로 지정하였기 때문입니다.

3. 환경영향평가의 위법

가. 관련 법규

공공주택특별법 제8조 4항은 관계부처, 지방자치단체와 협의를 하는 경우, 그와 별도로 “환경영향평가법 제16조에 따른 전략환경영향평가 협의”를 하도록 되어 있습니다.

그리고 환경영향평가법 제16조는 전략환경영향평가 대상 계획을 수립하려는 행정기관의 장은, 해당 계획을 확정하기 전에 전략환경영향평가서를 작성하여 환경부 장관 등에게 협의를 요청하게 되어 있고, 같은 법 제8조

제1항은, 계획수립기관의 장 등은 환경영향평가협의회를 구성 운영하여야 한다고 되어 있으며, 같은 조 제2항은 환경영향평가협의회 구성에 관하여 주민대표, 시민단체등 민간전문가가 포함되도록 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

같은 법 시행령 제4조 2항 5호는, 환경영향평가협의회 구성에 관하여 위원장이 지목하는 다음 각목에 해당하는 사람 1명 이상을 구성원으로 하도록 규정하고 있고, 그 가목으로 “해당 계획 또는 사업지역관할 지방자치단체에 거주하는 주민 대표”를 규정하고 있습니다.

나. 환경영향평가 협의회 구성의 잘못

피고는 답변서에서, 환경영향평가 협의회에서, 전략 환경 영향 평가 단계에서 동식물 조사 2회, 향후 본 환경영향평가 단계의 조사 2회를 실시 하도록 결정하였고 그에 따라서 전략환경영향평가 단계에서 이 사건 지구지정 전 2회의 조사를 실시하였다고 주장합니다.

하지만, 환경영향평가협의회가 위와 같은 결정을 하였는지 여부는 별론으로 하더라도, 법령에 의하면, 그 협의회 구성원에 주민 대표가 포함되어 있어야 할 것인바, 과연 주민 대표가 포함되어 있었는지, 그 주민은 어디에 어느 기간 거주한 주민이며, 어떠한 경위로 주민 대표로 선정되었는지, 그 주민대표가 위원회에서 환경과 관련하여 어떠한 발언을 하였는지 등이 확인되지 아니한 이상, 환경영향평가협회의 구성 및 결정에 하자가 있다 할 것입니다.

환경영향평가협의회에 주민 대표를 참여시키도록 규정되어 있는 것은, 당해 지역의 환경, 생태계 등을 지역에 거주하는 주민이 가장 잘 알 것임을 전제로, 협의회 의견 결정시 주민 대표의 의견을 반영하고자 함입니다. 이러한 점에 비추어 보면, 그 주민은 그 지역에 여러 해 동안 거주하면서 지역 4계절의 생태 환경 등을 장기간 직접 체험한 자이어야 할 것입니다.

이 사건 사업 지구 내 주택지역은 새정리마을 뿐인바, 환경영향평가협의회 구성원인 주민 대표를 선정하려면 새정리 마을에 장기 거주한 주민이어야 적정할 것인데, 새정리마을 주민으로 환경영향평가협의회 구성원인 사람은 없습니다.

새정리마을 주민을 환경영향평가협의회 구성원으로 하는 것이 적정함에도 피고 및 사업자는 그렇지 아니하였습니다.

심지어, 새정리 마을주민 대표가 국토교통부에 환경영향평가 협의회 구성원으로 참여시켜 줄 것을 요구하였으나 거부당하였고, 지방자치단체인 서초구에서도, 환경영향평가협의회 구성원으로 새정리마을 주민의 참여 필요성을 국토교통부에 사전 요청까지 하였으나 국토교통부로부터, 환경영향평가협의회가 이미 구성되어, 구성원 변경이 어렵다는 답변을 들었다고 합니다.

사업지구 내 또는 가까운 지역에 장기 거주도 하지 아니하여, 사업 지구 내 환경, 생태계 현황을 직접 체험하지 아니한 주민을, 대표 주민으로 하여 환경영향평가협의회를 구성한 것은 법의 취지에 반한다 할 것입니다.

그러므로 설령, 환경영향평가협의회가 전략환경영향평가 단계에서 동식물

조사 2회, 지구 지정 후 2회로. 정하였다고 하더라도, 그러한 결정은 위법하며, 그에 따라서 2차례의 생태조사만에 의한 전략환경영향 평가 및 그에 따른 이 사건 지정처분은 위법하다 할 것입니다.

다. 환경영향평가협의회 결정 내용의 위법

● 환경평가협의회는 전략환경영향평가 단계에서의 2회, 지구지정 후 지구 계획 수립 단계에서의 2회 동식물 조사를 실시하기로 결의하였다는 것인바, 동식물 생태계 조사는 최소 계절별로 연 4회 이루어져야 하는 것이고 (이 점은 환경평가 용역 업체도 공청회에서 인정함), 이러한 조사는 사업 지구지정 전에 이루어져, 지구 지정 여부 및 구역을 결정하는 자료로 활용되어야 하는 것이므로, 지구 지정 전에 생태조사를 2회만을 실시하여 지구 지정을 하고, 그 이후 지구지정 후 계획 단계에서 추가 2회를 실시하겠다고 하는 것은, 지구 지정 전, 전략환경영향평가서를 작성하여 환경부장관등과 협의하도록 한, 법의 취지에 반한다 할 것입니다.

한편, 지구 지정 전 2회, 지구 지정 후 지구 계획(지구 지정 고시 후 1년 내 수립하도록 되어 있음) 수립단계에서 2회를 실시하겠다고 한 것은, 지구 지정 전 2회만으로는 생태 조사가 불충분함을 전략환경영향평가협의회도 인정하고 있다는 증거입니다.

● 환경영향평가협의회는 2025. 6. 9. 단 하루 동안 환경영향평가와 기후 변화영향평가를 동시에 심의하였다고 기재되어 있습니다. 수천 쪽에 이르는 방대한 자료를 하루 동안 검토한다는 것은 불가능하며, 누가 보더라도 실질적인 심의가 이루어졌다고 볼 수 없습니다.

4. 공청회에서 밝힌, 주민들의 의견 전달 미흡

가. 공청회 개최

피고는 관련 법규에 의한 공청회를 2025. 11. 17. 개최하여 주민들에게 의견 제출 기회를 부여하였고, 제출된 의견을 검토하여 그 결과를, 을 제8 호증의 1 서울 서리풀 공공주택지구 전략환경영향평가서 초안 및 기후변화영향평가서 초안에 공개하였다고 주장합니다.

나. 공청회에서 제기된 주요 의견이 전략환경영향평가서에 제대로 명기되지 아니함

2025. 11. 17. 개최된 공청회에서 환경영향평가를 수행한 용역업체는, 천연 기념물 및 법정 보호종 등에 관한 현장 조사와 관련하여, 당시까지의 조사는 1차 조사 단계이고, 1차 조사만으로는 법적 보호종인 새매, 소쩍새, 맹꽁이 등 확인된 종이, 해당 지역에 상시 서식하고 있는 것인지, 아니면 일시적으로 출현한 것인지를 단정하기 어려우므로, 겨울철 조사를 포함한 추가 조사를 진행할 계획이며, 지구 지정 이후 지구 계획 수립 단계에서 미실시한 2회의 환경영향평가를 진행할 것이라 설명하였습니다.

이에 주민들은, 추가 조사가 필요하다면, 먼저 추가 조사 후 그 결과를 반영하여, 지구 지정 여부 및 범위 등을 확정하여 지구 지정을 하는 것이 옳고, 생태 환경조사가 미흡한 상태에서, 피고가 예정한 내용대로 지구 지정 후, 생태조사를 하겠다는 것은, 타당하지 않다고 의견 진술하였습니다.

지구지정 후 생태 조사를 하겠다는 것은, 생태조사를 형식적으로 하거나 조사 결과를 무시하겠다는 것밖에 되지 아니한다고 의견 진술 하였습니다. 충분한 생태조사 후 이루어져야 할 지구 지정이, 생태조사가 미흡한 단계에서 이루어지는 것은 법의 취지 등에 반한다고 주장한 것입니다.

공청회 주재자도 지구 지정 시기를 앞당기려면, 생태 조사 시기도 함께 앞당겼어야 하는데 지구 지정 시기만을 앞당겨, 생태 조사가 충분히 이루어지기 전에 사업이 진행 되는 것은 문제가 있고, 사후 지구계획수립단계에서는 생태조사 결과가 반영되기 어려운 점이 있음을 인정하고 그러한 점을 지적하는 주민들의 의견을 공청회 기록에 명기하여 의사결정권자에 충분히 전달되도록 하겠다고 밝혔습니다.

하지만, 피고가 공개한 공청회 의견 기록(갑 제3호증)에는 주민들의 의견 중 하나로 “지구 지정 고시를 1월로 할 경우 전략환경영향평가가 미흡함”이라 기재되어 있을 뿐입니다.

주민들은, 전략환경영향평가가 미흡하다고 주장한 것이 아니라, 전략환경영향평가가 다 마쳐지지 아니한 상태에서, 지구 지정을 하는 것은 순서상 지구지정 처분이 위법하다고 주장한 것입니다. 공청회 주재자도 주민들의 관련 의견을 그렇게 정리하여 명기하겠다고 약속한 바가 있습니다.

그럼에도, 공청회에서 주민들의 관련 의견을 “지구 지정 고시를 1월로 할 경우 전략환경영향평가가 미흡함”이라고 애매하게 기재하여, 도시계획위원회 등 지구 지정 결정 관계자들에게 보고한 것은, 공청회에서 표출된 주민들의 관련 핵심 의견 내용을 제대로, 기록 보고하지 아니한 것으로 위법이라 할 것입니다.

생태 조사가 충분하지 아니하여 추가 조사가 필요한 상황에서, 수용 재결 및 사업에 필요한 공사를 진행할 수 있는 지구 지정부터 하는 것은, 지구 지정 이전에 전략환경영향평가 등을 거치도록 하는 법의 취지에 반한다는 것이 주민들의 의견이었습니다. 공청회에서 이루어진 그러한 주민 의견이 지구 지정 결정에 관여한 담당자들에게 의사 왜곡없이 전달되었어야 할 것인데, “지구 지정 고시를 1월로 할 경우 전략환경영향평가가 미흡함”이라 하여 마치 지구 지정이 아닌, 전략환경영향평가에 하자가 있는 것처럼 주민들의 의견이 왜곡 기재된 잘못이 있습니다.

공청회에서 생태조사 용역 업체도 생태조사는 4계절에 걸쳐, 최소 계절을 달리한 4회 조사가 필요하다고 하였습니다. 전략환경평가위원회도 향후 추가 2회를 실시할 계획이라고까지 하였던 것이므로, 지구지정 전 단계에서 생태조사가 미흡함은 공청회 주관자인 한국토지주택공사도 이미 알고 있는 상황이었습니다. 주민들은 생태조사 미흡을 지적한 것이 아니라, 그러한 생태조사가 미흡한 상태에서 지구지정을 하는 것은 잘못임을 지적한 것입니다. 추후 지구 지정 후 추가 생태 조사시 보호조류 등이 개발예정 지구에 서식하고 있는 것으로 밝혀지더라도 피고가 지구지정 취소를 할 가능성은 높지 않으므로, 지구 지정 후 생태조사는 조사기관이 부담을 느껴 소극적으로 될 수 밖에 없으므로 생태조사 완료 후 지구 지정을 하여야 한다는 것이 주민들의 의견이었습니다. 즉, 생태조사가 2회만 진행된 상태에서 지구지정을 감행하는 것은 지구지정이 위법하다는 의견을 밝힌 것입니다. 한국토지주택공사는 이러한 주민들의 의견을 공청회의 주민 의견란에 기재하여, 지구 지정 결정 관여자들인 환경협의기관이나 도시계획위원회 위원들이 쉽게 알아 볼 수 있도록 하였어야 할 것입니다.

피고는, 공청회에서 주민 의견이 어떠한 내용으로 환경영향평가협의 기관과 중앙도시계획위원회에 전달되었는지를 증거에 의하여 밝혀야 할 것입니다.

(공청회를 주관한 한국토지주택공사는 주민의 공청회 속기록, 녹취파일, 주민의견 검토, 반영 여부에 관한 내부보고 문서의 정보공개요청에 대하여 영업상 비밀을 이유로 비공개라 하더니, 이의를 제기하자 자료가 보관되어 있지 않다고 답변하여 왔는 바, 과연 그러한지 확실한 답변을 요구합니다. 공청회 당시 분명히 공청회 내용을 기록하고 녹취하고 있다고 하였음.)

5. 환경영향평가 미흡과 관련한 대법원 판례

피고는, 대법원 2006. 3. 16. 선고 2006두330판결을 들어서, 환경영향평가 내용이 다소 부실하더라도 환경영향평가를 거친 처분이 위법하다고 할 수는 없다고 주장합니다.

위 대법원 2006두330판결은,

“환경영향평가법령에서 정한 환경영향평가를 거쳐야 할 대상 사업에 대하여 그러한 환경영향평가를 거치지 아니하였음에도 승인 등 처분을 하였다면 그 처분은 위법하다 할 것이나, 그러한 절차를 거쳤다면, 비록 그 환경영향평가의 내용이 다소 부실하다 하더라도, 그 부실의 정도가 환경영향평가제도를 둔 입법 취지를 달성할 수 없을 정도이어서 환경영향평가를 하지 아니한 것과 다를 바 없는 정도의 것이 아닌 이

상, 그 부실은 당해 승인 등 처분에 재량권 일탈·남용의 위법이 있는지 여부를 판단하는 하나의 요소로 됨에 그칠 뿐, 그 부실로 인하여 당연히 당해 승인 등 처분이 위법하게 되는 것이 아니다” 고 하고 있습니다.

환경영향평가의 내용 부실이 중대한 경우는 말할 것도 없고 그렇지 아니한 경우에도, 처분의 재량권 일탈 남용의 위법 여부를 판단함에 있어서 하나의 요소로 고려됨을 명확히 판시하고 있습니다.

이 사건에서, 환경영향평가를 실시한, 용역업체는 4회에 걸친 환경영향평가가 필요함을 인정하면서도 지구 지정 이전 단계에서 2회만 실시하고 추후 2회를 추완하겠다는 것인바, 위와 같이 환경영향평가가 4회 필요함을 인정하면서도, 2회만 실시하고, 공청회에서의 주민들의 지적에도 불구하고 지구 지정을 감행하고, 그 이후 지구 계획 수립 단계에서 생태조사 2회를 추완하겠다는 것은, 그 자체 환경영향평가 내용이 다소 부실함을 넘어서 환경영향평가를 지구지정 전 거치도록 한, 제도의 취지에 반하여 중대한 법령 위반으로 지구 지정에 하자가 있다고 보아야 할 것입니다. 설령 그렇지 아니하더라도, 이 사건 이 사건 지구 지정 처분의 재량권 일탈 남용을 판단함에 있어서, 중대한 요소로 고려되어야 할 것입니다.

6. 결론

이 사건 지구 지정 처분은 향후 밝힐 실체적 위법, 재량권 남용은 차치하더라도, 이상과 같은 절차 위배의 흠이 있으므로 그 자체의 독립된 위법 사유로, 또는, 재량권 일탈 남용시 판단의 사유로 고려되어야 할 것입니다.

지방자치단체인 서울시의 의견을 존중하지 아니하였고, 환경영향평가가 미흡함을 인정하면서도 주택지구 지정부터 감행한 것은 졸속 행정이라 할 것입니다. 공청회에서 주민들이 1차 생태 조사에서 지구 내 생존 사실이 밝혀진, 법정 보호종인 새매 소쩍새, 맹꽁이 등의 서식 여부를 4계절을 통하여 확인한 후, 그 서식지를 훼손하지 아니하고, 공공주택 지구 지정을 하여야 한다는 의견까지 제시하였고, 공청회 주재자가 이를 기록에 명기하겠다고까지 하였음에도 한국토지주택공사는 그러한 주민들의 의견이 지구 지정 관여자들 및 결정권자에게 제대로 전달되도록 하지 아니하였습니다.

위와 같은 하자는 이 사건 처분의 위법 여부를 판단함에 있어서 독립된 위법 사유로, 또는 재량권 일탈 남용을 판단함에 있어서 중요한 요소로 고려되어야 할 것입니다.

입증서류

갑 제6호증 서울시 협의 의견서

갑 제7호증 서초구의 개발제한구역 내 취락지구 해제 기준 완화 건의

갑 제8호증의 1 정보공개 청구에 대한 답변

2 이의 신청에 대한 답변

2026. 8.

원고들 소송대리인

법무법인 게이트

담당 변호사 윤영선, 윤형준, 정 덕, 김범석

서울행정법원 제2부(다) 귀중



LAWFIRM

GATE

서울 서초구 서초대로 41길 14, 5층 (서초동, 성암빌딩)

전화 : (02) 581-0014(대표) FAX : (02) 581-0065

16/16